

1501741-98.2020.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Lilian Lage Humes
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 9ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALLAN GOMES FELIX e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

ALLAN GOMES FELIX e NICKSON DA SILVA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal porque, no dia 22 de janeiro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
9ª Vara Criminal
AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501741-98.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501741-98.2020.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALLAN GOMES FELIX e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

ALLAN GOMES FELIX e NICKSON DA SILVA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal porque, no dia 22 de janeiro de 2020, por volta das 02h00, na Rua Sábado D'Angelo,

nº 478, Itaquera, nesta Capital, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para eles, durante o repouso noturno, 08 maços de cigarros, integralmente recuperados, pertencentes ao estabelecimento comercial Padaria Nova Mania, sem arrombamento ou qualquer dano ao estabelecimento comercial. A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2020 (fls. 128/130). Os réus foram citados e o processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No caso concreto, é de rigor o reconhecimento do princípio da insignificância, que exclui a tipicidade da conduta praticada pelos réus.

É certo que a Doutrina e a recente jurisprudência dos Tribunais têm entendido, majoritariamente, que a aplicação do princípio da insignificância exclui a tipicidade do delito, definido por Miguel Reale Júnior como a “congruência entre a ação concreta e o paradigma legal ou a configuração típica do injusto” (in Parte Geral do Código Penal – Nova Interpretação, São Paulo, RT, 1988, p. 21), pois, apesar de a ação ajustar-se formalmente ao tipo legal de crime, tal elemento não resta esgotado nessa subsunção, por não atingir o bem jurídico de maneira ofensiva ou potencialmente perigosa, de modo a justificar uma reação penal (MIRABETE, Julio Fabbrini, Manual de Direito Penal, Vol. 1, Atlas, 1999, p. 119; NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 2º Ed., RT, 2002, p. 494; RJDTCrim nºs 05/60 e 29/145; RJTACrim 35/491).

Importante destacar que o princípio da insignificância tem fundamento no princípio constitucional da ofensividade, no qual o Direito Penal só deve ser aplicado quando a conduta efetivamente ofende um bem jurídico, muito embora esse fato seja considerado crime.

Assim, para que a persecutio criminis se instaure validamente, é necessário que o bem jurídico seja penalmente tutelado, ou seja, que ele tenha alguma relevância para o meio social em que se habita.

Neste contexto, verifica-se que os bens que os réus subtraíram são de pequeno valor e pertencem a estabelecimento comercial. Nesse sentido, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA. Restando configurados os requisitos do princípio da insignificância, impõe-se o seu reconhecimento, com a conseqüente absolvição do paciente, tendo em vista a atipicidade material da sua conduta. Habeas corpus concedido de ofício (STF – HC 95742 – 2ª Turma – Rel. Joaquim Barbosa – julg. 17.03.2009);

EMENTA: Habeas Corpus. Penal. Crime de descaminho. Princípio da insignificância. Ordem concedida. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte Suprema, o princípio da insignificância é reconhecido, podendo tornar atípico o fato denunciado, não sendo adequado considerar circunstâncias alheias às do delito para afastá-lo. 2. No cenário dos autos, presente a assentada jurisprudência da Suprema Corte, o fato de já ter antecedente não serve para desqualificar o princípio da insignificância. 3. Habeas corpus concedido (STF – HC 94502 – 1ª Turma – Rel. Menezes Direito – julg. 10.02.2009);

“O princípio da insignificância – deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentalidade e intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: “DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR”. O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição dos direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessária à

própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhe sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponha a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social” (STF – HC 84412-SP – 2ª Turma – Rel. Min. Celso de Mello – DJ 19.11.04).

Deste modo, considerando o ínfimo valor da res furtiva e a ausência de lesão ao patrimônio da vítima, uma vez que os bens subtraídos foram recuperados e que não houve danos ao imóvel, somadas às demais circunstâncias do caso concreto, entendo que, neste caso em especial, mostra-se penalmente irrelevante a conduta dos agentes, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta ante a ausência de lesividade e danosidade social, absolvendo-se, por conseguinte, os réus. Anote-se, por fim, que em função da pandemia do COVID 19 e do acúmulo de serviço nesta Vara Judicial, ao qual não dei causa, há mais de duzentos feitos da época da pandemia aguardando designação de audiência, de forma que foge à lógica do bom senso, permitir o prosseguimento de ação penal, com prejuízo de outros processos que versam sobre crimes de maior gravidade.

Diante do exposto, ABSOLVO ALLAN GOMES FELIX e NICKSON DA SILVA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, das sanções do artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal, por não constituir o fato infração penal, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Os réus poderão apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, autorizo a destruição ou leilão dos bens apreendidos e não reclamados no prazo de noventa dias.

Providencie a Serventia as anotações e comunicações de praxe e após, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA